

1508044-60.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092052/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24070419 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2092052 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI DE SOUZA e outro

Réu Preso

Juiz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508044-60.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508044-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092052/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24070419 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2092052 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI DE SOUZA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 04 de abril de 2022, por volta das 09h30, na Rua Alessandro Milani, altura do n. 250, Iguatemi, nesta capital, ALLEFH DA SILVA, qualificado às fls. 07, e VANDERLEI DE SOUZA, qualificado às fls. 08, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, o caminhão M.B/M.Benz L 608 D, placas FRM-1975, carregado com aproximadamente 50 caixas contendo papel higiênico, de propriedade da empresa Pass Sim Comercio de Produtos de Limpeza Ltda, mediante grave ameaça empregada contra o motorista J.R.N.", pelo que foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesas preliminares.

Em audiência, ouviram-se vítimas e testemunhas arroladas pelas partes.

Os réus foram interrogados a final.

Superada a fase de requerimento de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

As Defesas, por seu turno, trouxeram pleitos absolutórios, fundados na inexistência de provas suficientes de autoria.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva.

A materialidade do delito está provada com a apreensão e entrega do caminhão e de sua carga, além das declarações dos vítimas.

A autoria, porém, não foi demonstrada a contento.

As provas são confusas.

As vítimas – motorista e ajudante – confirmaram o roubo praticado por quatro indivíduos, sob ameaça, tendo dois roubadores embarcado na cabine do caminhão, fugindo a dirigi-lo, enquanto dois outros comparsas fugiram a pé.

O roubo ocorreu às vistas de diversos populares, que logo acionaram a polícia.

Cerca de meia hora depois, veio a notícia de que o caminhão fora localizado.

A vítima Jailton, motorista, foi levado até o local e observou os dois indivíduos detidos no "chiqueirinho" da viatura, logo reconhecendo-os.

Em Juízo, porém, apontou para um figurante e para ALLEFH, não reconhecendo VANDERLEI.

No entanto, segundo o policial Santana, a vítima teria reconhecido apenas VANDERLEI, apontando-o como o indivíduo que tomara o volante do caminhão.

Não é a única prova controversa.

Os réus não foram detidos na posse do caminhão roubado.

De fato, como esclareceram os milicianos, estes haviam perseguido o veículo, do qual apearam dois indivíduos que fugiram para a mata. Os policiais os perderam de vista.

Foi então outra guarnição que deteve os réus, avistados a caminhar pela via pública, e que teriam as mesmas características irradiadas pelo COPOM.

Começam então as contradições.

O policial Santana afirma que os réus não eram os mesmos indivíduos que haviam fugido a pé, abandonando o caminhão; mas seu colega Grotto afirma exatamente o contrário.

E ainda há contradição entre a vítima e os policiais, na medida em que Jailton (e também seu ajudante) contaram que os réus foram-lhes exibidos na viatura antes de qualquer procedimento formal de reconhecimento, exibição essa negada pelo policial Grotto.

Assim, o único reconhecimento realizado em Juízo não se presta a convencer seguramente, pois a vítima apontou, concomitantemente, um figurante e ALLEFH, este que possui característica marcante (tatuagem no supercílio), a qual, a tal altura, já não se pode afirmar se teria sido notada pela vítima quando do assalto ou, ao revés, apenas quando o observou já preso.

Por outras palavras, quanto ao reconhecimento de ALLEFH, não há como afastar a possibilidade palpável de induzimento mnemônico da vítima.

A falibilidade do reconhecimento, pois, é inerente à condição humana, assim como a

tendência à consolidação mnemônica de falsas reminiscências repetidamente reafirmadas pelo sujeito.

Impõe-se, frente a todo o exposto, a absolvição dos réus.

Afinal, no dizer de Mittermayer, a condenação em sede penal, culminando com a aplicação do castigo que é a pena, "só se justifica quando a convicção se apoia sobre todas as provas possíveis na causa e quando o espírito recusa admitir a suposição da existência de fatos contrários aos verificados no processo" (in: Tratado da Prova em Matéria Criminal, p. 99).

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, e ABSOLVO os réus ALLEFH DA SILVA e VANDERLEI DE SOUZA das imputações irrogadas pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Oportunamente, com as comunicações devidas, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 23 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA